

ERKLÆRING FRA EASYLEAVE SOM DATABEHANDLER I FORBINDELSE MED LEVERING AF SOFTWARELØSNING

11. juli 2025

Indhold

1.	Formål og omfang	2
2.	Rolle og ansvar	2
3.	Særligt om EasyLeaves varetagelse af softwareløsningen	3
3.1	Behandling af personoplysninger i henhold til instruks fra Kunden	3
3.2	Brug af underdatabehandlere	3
4.	Tekniske og organisatoriske foranstaltninger.....	4
4.1	Adgangskontrol og autentificering	5
4.2	Procedurer for sikkerhedsbrud.....	5
4.3	System- og netværkssikkerhed	5
4.4	Fysisk sikkerhed	6
4.5	Bistand i forbindelse med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelser	6

1. Formål og omfang

Denne erklæring afgives af EasyLeave, CVR-nr. 45673456, Lejrvej 19, 1., 3500 Værløse (herefter "**EasyLeave**" eller "**Databehandleren**") i forbindelse med levering af softwareløsning til administration og indberetning af barsel og andet fravær.

Formålet med erklæringen er at dokumentere, at virksomheden har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) samt databeskyttelsesloven, med henblik på at beskytte de personoplysninger der behandles som led i levering af softwareløsningen.

Erklæringen omfatter EasyLeaves behandling af personoplysninger, der sker som led i levering, drift, vedligeholdelse og support af softwareløsningen, som stilles til rådighed til den dataansvarlige (herefter "**Kunden**") i henhold til hovedaftalen og databehandleraftalen indgået mellem parterne.

Erklæringen vedrører alene de behandlingsaktiviteter, som EasyLeave foretager på vegne af Kunden i relation til den pågældende softwareløsning og omfatter ikke anden behandling, som måtte ske i EasyLeaves egenskab af dataansvarlig eller i andre sammenhænge.

Erklæringens indhold og konklusioner er baseret på EasyLeaves egen vurdering af de implementerede foranstaltninger og procedurer samt de oplysninger og den dokumentation, der er tilgængelig på tidspunktet for erklæringens afgivelse.

Erklæringen kan anvendes af Kunden som led i sit tilsyn med EasyLeave som databehandler. I det omfang, Kunden vurderer, at der er behov for yderligere informationer, kan der rettes henvendelse til EasyLeaves kontaktperson:

Tine Merete Volf-Nielsen
Partner, EasyLeave
E-mail: tine@easyleave.dk
Telefon: + 45 42 52 30 75

Erklæringen opdateres én gang årligt i oktober måned og er tilgængelig på EasyLeaves hjemmeside.

2. Rolle og ansvar

EasyLeave erklærer, at virksomheden i relation til behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af softwareløsningen udelukkende agerer som databehandler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 8 samt artikel 28 og 29.

EasyLeave anerkender og bekræfter, at virksomheden, som databehandler, skal overholde følgende hovedforpligtelser:

- **Instruks:** Databehandleren behandler alene personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og til de formål, der fremgår af databehandleraftalen.
- **Fortrolighed:** Databehandleren sikrer, at personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, er underlagt krav om fortrolighed i form af lovbestemt eller kontraktuel tavshedspligt.

- **Sikkerhed:** Databehandleren sikre et passende sikkerhedsniveau ved at implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til artikel 32.
- **Underdatabehandlere:** Databehandleren anvender kun underdatabehandlere efter godkendelse fra den dataansvarlige og sikre, at enhver underdatabehandler er underlagt tilsvarende forpligtelser som databehandleren.
- **Bistand:** Databehandleren bistår den dataansvarlige med overholdelse af dennes forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen, herunder anmodninger fra registrerede, sikkerhedsbrud.
- **Sletning og tilbagelevering:** Ved ophør af behandlingen, skal databehandleren slette eller tilbageleverer alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre opbevaring kræves i henhold til EU-retten eller national ret.
- **Dokumentation og tilsyn:** Databehandler stiller alle oplysninger til rådighed til den dataansvarlige, der er nødvendige for at påvise overholdelse af artikel 28 og giver mulighed for og bidrager til tilsyn hermed.

EasyLeave bekræfter, at virksomheden er bekendt med og forpligter sig til at efterleve ovennævnte ansvar og forpligtelser samt eventuelle yderligere forpligtelser, der måtte fremgå af den indgåede databehandleraftale mellem EasyLeave og Kunden.

3. Særligt om EasyLeaves varetagelse af softwareløsningen

Softwareløsningen er en webløsning, som er udviklet af EasyLeave til indberetning af barsel og andet fravær. EasyLeave står for levering og løbende systemudvikling, herunder drift og support af softwareløsningen.

EasyLeave anvender cloud-leverandøren Microsoft Azure til hosting af infrastrukturen i softwareløsningen.

3.1 Behandling af personoplysninger i henhold til instruks fra Kunden

EasyLeave bekræfter, at enhver behandling af personoplysninger udelukkende sker efter dokumenteret instruks fra Kunden i form af én af følgende:

- Den mellem parterne indgåede databehandleraftale og eventuelle tilknyttede bilag.
- Kundens instrukser modtaget i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse og support af softwareløsningen.
- Eventuelle yderligere skriftlige instrukser, som Kunden efterfølgende udsteder.

EasyLeave behandler ikke Kundens personoplysninger til egen formål eller på anden måde, som fraviger fra Kundens instruks, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller national ret. I sådanne tilfælde vil EasyLeave have underrettet om sådanne retlige krav, medmindre underretning er forbudt af hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser.

EasyLeave erklærer, at medarbejdere og andre personer, der autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af Kunden, er instrueret i at behandling sker i overensstemmelse med Kundens instruks.

3.2 Brug af underdatabehandlere

EasyLeave forpligter sig til i forbindelse med leveringen af softwareløsningen kun at anvende underdatabehandlere til at udføre specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af Kunden, i det omfang dette er nødvendigt for opfyldelse af aftalens formål.

EasyLeave har indgået skriftlige aftaler med alle underdatabehandlere, som er angivet i bilaget til databehandleraftalen mellem EasyLeave og Kunden.

EasyLeave indgår kun aftaler med anerkendte underleverandører, som kan efterleve det fornødne sikkerhedsniveau henset til karakteren af de personoplysninger, som behandles i softwareløsningen. EasyLeave anvender kun underdatabehandlere, som er placeret indenfor EU/EØS.

EasyLeave har procedurer som sikrer at alle aftaler med potentielle leverandører, gennemgås for at sikre, at vedkommende kan efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt forpligtelserne, som EasyLeave er underlagt efter databehandleraftalen med Kunden.

Som led i driften af softwareløsningen, anvender EasyLeave cloud-leverandøren Microsoft Azure som underdatabehandler. Microsoft Azure stiller infrastruktur og datacenterkapacitet til rådighed for hosting af softwareløsningen og opbevaring af personoplysninger. Behandlingen finder sted i Microsoft Azure' datacentre beliggende indenfor EU/EØS, primært i Holland og Irland. EasyLeave har indgået aftale med Microsoft Azure, hvorigennem Microsoft Azure er forpligtet til at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og overholde relevante bestemmelser om lovlig behandling og fortrolighed.

4. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

EasyLeave anvender adskilte miljøer til udvikling, test og drift af softwareløsningen. Dette sikrer, at data holdes adskilt. Alle EasyLeaves data, herunder produktions-, test- og udviklingsdata samt sikkerhedskopier og backup, opbevares fysisk indenfor EU/EØS. Der foretages ingen overførsel af personoplysninger til tredjelande udenfor EU/EØS.

EasyLeave følger kodningsstandards, som sikrer at kode udvikles og gennemgås i overensstemmelse med anerkendte standarder, herunder OWASP Top 10, der fungerer som et anerkendt *best practice*-grundlag i udvikling, test og risikovurdering af webapplikationer. OWASP Top 10 indeholder en liste over de ti mest kritiske sikkerhedsrisici og opdateres regelmæssigt af OWASP (Open Worldwide Application Security Project). De nuværende kategorier angår bl.a. brud på adgangskontrol, kryptografisk svigt, SQL-injektion, usikkert design og forkerte sikkerhedsindstillinger. Ved overholdelse af disse områder, reduceres risikoen for databrud, manipulation og andre alvorlige sikkerhedsproblemer i webløsningen. EasyLeave har sikret sig dokumentation for at softwareløsningen er udviklet i overensstemmelse med OWASP Top 10.

EasyLeaves integrerede udviklingsmiljø (IDE) anvender OSV-powered Package Checker plugin til at analysere afhængigheder fra Gradle, Maven, NPM, PyPI og NuGet for kendte sikkerhedssårbarheder. Derudover foretages der logning og revisionslogfiler for alle tilføjelser, opdateringer og sletninger i EasyLeaves primære database. Log opbevares i 60 dage og kan kun tilgås af EasyLeave. I tilfælde af konkret behov, f.eks. ved en sikkerhedshændelse, kan der ske udtræk af log til en specifik bruger eller handling. EasyLeave har således implementeret en række foranstaltninger til at identificere fejl og sårbarheder i softwareløsningen med henblik på at udbedre sådanne løbende.

Softwareløsningen er en webløsning, der hostes af cloud-leverandøren Microsoft Azure – en af verdens mest betroede udbydere af cloud-infrastruktur. Microsoft Azure er certificeret i overensstemmelse med globale anerkendte sikkerhedsstandarder, herunder SOC 1 (SSAE 16/ISAE 3402) og SOC 2. Certificeringerne

dokumenterer etablerede sikkerheds- og kontrolforanstaltninger, der omfatter fysisk adgangskontrol, sikring af hardware og infrastrukturer, beskyttelse af personoplysninger, logisk og netværksbaseret sikkerhed, procedurer for overvågning, hændeshåndtering samt omfattende dokumentation og ændringsstyring.

Den underliggende platform varetages således af Microsoft Azure, og EasyLeave har sikret løbende opdatering af sit udviklingssoftware og tekniske komponenter i takt med, at nye versioner offentliggøres af Microsoft Azure, hvorved samtlige systemelementer til enhver tid opretholder et ajourført og tilstrækkeligt sikkerhedsmæssigt niveau. EasyLeave brug af Microsoft Azures omfattende og robuste sikkerhedsforanstaltninger, bidrager til at sikre, at Kundens data og personoplysninger til enhver tid behandles forsvarligt og er beskyttet under hele behandlingsforløbet.

4.1 Adgangskontrol og autentificering

EasyLeave har etableret en række foranstaltninger med henblik på at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til personoplysninger, og at adgangen er begrænset til det nødvendige.

EasyLeaves medarbejdere har som udgangspunkt ikke adgang til Kundens data og personoplysninger, medmindre medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. EasyLeave anvender adskilte miljøer til udvikling, test og drift, hvorved det sikres at data holdes adskilt og at der ikke gives adgang på tværs af miljøerne.

Underdatabehandlers adgang til Kundens data og personoplysninger er begrænset til autoriserede medarbejdere, der af driftsmæssige eller tekniske formål har behov for at adgang til Kundens oplysninger. Underdatabehandlere gennemgår og opdatere mindst hvert halve år, alle medarbejders autorisationer, herunder tilpasning eller fjernelse af adgang, hvis en medarbejder skifter rolle, fratræder eller får nyt ansvarsområde.

4.2 Procedurer for sikkerhedsbrud

EasyLeave bekræfter, at alle medarbejdere er tilstrækkeligt instrueret i håndtering af sikkerhedsbrud, herunder at Kunden skal informeres uden unødigt forsinkelse og minimum inden for 48 timer efter at bruddet er blevet konstateret.

EasyLeave erklærer at have tilstrækkelige procedurer, som sikrer at sikkerhedsbrud håndteres hurtigst muligt ved at afhjælpe hændelsen. EasyLeave implementerer, efter konstatering af bruddet, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at mitigere konsekvenserne for de registrerede og at eventuelt tilsvarende hændelser opstår i fremtiden.

4.3 System- og netværkssikkerhed

Al kommunikation mellem Kunden og EasyLeave er krypteret via SSL, hvilket sikrer dataintegritet og beskyttelse mod uautoriseret adgang. Krypteringsniveauet svarer til den teknologi, der anvendes af finansielle institutioner og nationale identifikationssystemer, f.eks. MitID, hvilket opfylder de gældende branchestandarder og de relevante krav i databeskyttelsesforordningen om fortrolighed, integritet og tilgængelighed af personoplysninger under behandling.

Derudover anvendes EasyLeave på sin lokationer en WiFi-forbindelse som er sikret gennem kryptering i form af enten WPA eller bedre version heraf samt firewalls som beskytter netværket mod uautoriseret adgang.

4.4 Fysisk sikkerhed

EasyLeaves lokation er sikret mod strømafbrydelse, brand, m.v. Derudover er EasyLeaves lokation beskyttet mod uautoriseret adgang til deres lokaler gennem adgangskontrol.

Underleverandørers driftscentre er ligeledes sikret mod strømafbrydelse, brand, uautoriseret adgang m.v.

IT-udstyr, herunder servere, som bruges af EasyLeave og underleverandører, er i det omfang det er muligt, beskyttet ved brug af opdateret anti-virus og anti-malware software.

4.5 Bistand i forbindelse med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelser

EasyLeave har interne procedurer for bistand, herunder hvornår medarbejdere skal kontakte Kunden, i forbindelse med besvarelse og imødekommelse af anmodninger fra de registrerede om:

- Retten til indsigt
- Retten til sletning
- Retten til begrænsning af behandling
- Retten til dataportabilitet
- Retten til indsigelse

EasyLeave bekræfter at alle henvendelser og anmodninger fra registrerede videresendes til Kunden uden unødigt forsinkelse.

EasyLeave erklærer at have implementeret tilstrækkelige procedurer og retningslinjer som sikrer at EasyLeave i praksis kan bistå Kunden med overholdelse af dennes databeskyttelsesretlige forpligtelser.